



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 383/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב רוחמה 47 רמת גן
ע"י חבר הנציגות רוני רימר
משדרות ויצמן 6 רמת השרון

נ ג ד

הנתבעים: 1. פרח צדוק
2. פרח שושנה
שניהם מרחוב רימלט אלימלך 10 רמת גן

פסק דין

התובעת הינה נציגות הבית ברחוב רוחמה 47 רמת גן הבנוי על חלקה 679 בגוש 6157 (להלן: "הבית").

התובע טוענת כי לנתבעים, בעלי דירה בבית, חוב מיסי נציגות שוטפים בסך של 2,400 ₪ לתקופה שמחודש 08/08 ועד 10/09.

הנתבעים טענו בכתב ההגנה כי במועדים הרלבנטיים דירתם היתה מושכרת והתובעת לא פעלה לגביית החוב מהשוכרים. לנתבעים נודע בדבר החוב רק לאחר שהשוכרים עזבו את הנכס ואז הם פעלו לגביית התשלום מהם ובכלל האמור המציאו לנציגות המחאה של השוכרים על סך 2,400 ₪ לסילוק החוב. ההמחאה לא כובדה, התובעת לא נקטה כל הליך לגביית ההמחאה וכיום השוכרים הינם פושטי רגל. בנסיבות אלו אין מקום לחייב את הנתבעים בתשלום החוב.

אין מחלוקת בין הצדדים בנוגע לקיומו של החוב נושא ההליך דנן - הנתבעים מאשרים את גובה התשלום הנתבע בסך של 2,400 ₪ לתקופה האמורה (ר' סעיף 7 לכתב ההגנה). הם גם מאשרים כי הסכום לא שולם וההמחאה שניתנה לפרעונו לא כובדה (ר' סעיף 9 לכתב ההגנה).

משכך, התובעת הוכיחה את טענתה כי קיים חוב במיסי נציגות ועתה עובר הנטל לנתבעים להוכיח הגנתם.

אין בידי לקבל טענת הנתבעים כי אין המדובר בנציגות חוקית.

כפי שנטען בדיון, הנציגות דנן מונתה על ידי המפקחת הבכירה אריאלי בהתאם לסמכותה בסעיף 67 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "החוק"), בהחלטתה מיום 13.03.13 בתיק נציגות 2/13. מינוי הנציגות מצוי בידיעתי השיפוטית מכח סמכויותי המינהליות בחוק.

אין בידי לקבל את טענות הנתבעים כי חובת הנציגות הינה לגבות את מיסי הנציגות ישירות משוכר דירתם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 383/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

סעיף 58 לחוק מטיל את החובה לנשיאה בהוצאות החזקה תקינה וניהולו של הרכוש המשותף על "בעל דירה". משכך, החובה המשפטית מוטלת על בעל הדירה בלבד וממנו זכאית הנציגות לדרוש את התשלום.

זאת ועוד. שוכר לשעה אינו נמנה כלל בין אלו אשר יכולים להיות צד להליך המתנהל בפני מפקח ולפיכך, ממילא לא יכולה להיות תביעה לתשלום הוצאות אחזקה על פי סעיף 58 לחוק (המצויה בסמכות ייחודית של המפקח) מופנית כלפי שוכר כזה (ר' בהרחבה בהקשר זה בתיק 308/11 סיטי טאוור נציגות הבית המשותף נ' דפי בלושטיין (החלטה מיום 22.11.11 פורסמה באתר משרד המשפטים).

מכל מקום, העובדה כי גר שוכר בנכס במועדים הרלבנטים או כי נחתם הסכם שכירות בין הנתבעים לשכור איננה מעלה או מורידה מחובת הנתבעים, בעלי הדירה, לדאוג להסדרת התשלום. לנתבעים בהקשר זה אחריות מוחלטת לתשלום מיסי הנציגות, כפי שכבר פסקתי בעבר בתיק 384/12 נציגות הבית המשותף בגוש 6971 חלקה 79 נ' יוסי פתיה (פורסם באתר משרד המשפטים):

"לא בכדי קבע המחוקק כי החבות בתשלום מיסי נציגות מוטלת על בעל הדירה דווקא - חובת התשלום על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין קשורה לבעלות בנכס ולא לחזקה בו. כך, למשל, אין כל השפעה על מידת השימוש שעושה בעל דירה בדירתו או ברכוש המשותף על חבותו בתשלום מיסי הנציגות - אפילו הדירה ריקה מאדם, אפילו לא נעשה כל שימוש ברכוש המשותף, עדיין מחויב בעל הדירה לשלם את חלקו היחסי במיסי הנציגות. כאשר החבות קשורה לבעלות בנכס ולא לחזקה או השימוש בו, הרי שנכון הוא גם כי בעל הדירה יהיה זה אשר יחוב בתשלום כלפי הנציגות, ולא השוכר (להבדיל, למשל, מתשלום מיסי הארנונה, אליהם התייחס הנתבע בטיעונו, החלים על החזקה בנכס). כך גם אין לשוכר כל מעמד באסיפה הכללית של בעלי הדירות והזכות להצבעה והשפעה בהקשר זה הינה של בעל הדירה בלבד. זאת ועוד. השוכר מחזיק בנכס מכוח הסכם שבינו לבין בעלי הדירה בלבד. אין לנציגות כל השפעה על זהותו של השוכר ואין בעל הדירה צריך לקבל את הסכמתה להשכרה זו או אחרת של דירתו. אין בעובדה כי הנתבע התקשר בהסכם דו צדדי עם השוכר כדי לחייב את הנציגות באותו הסכם ולפטור את עצמו מחיוביו על פי הדין. לא ניתן בדין הישראלי להמחות חיוב ללא הסכמת הנושה (ר' סעיף 6 לחוק המחאת חיובים, תשכ"ט – 1969). זה בדיוק מה שמבקש הנתבע לעשות במקרה דנן. ויודגש, אף אם קיבלה הנציגות מהשוכר בחודשים מסוימים את תשלום של מיסי הנציגות, אין בכך ללמד על קיומה של הסכמה לפיה זכות הנציגות לגבות מיסים תהיה רק מן השוכר. בהקשר זה גם הוכח כי כאשר היו חובות בעבר הנציגות פנתה לנתבע דווקא להסדרת התשלום והוא זה אשר דאג להסדרת התשלום ע"י השוכר (עמוד 1 שורות 28-29). משכך, הנתבע דנן אינו יכול לבוא ולדרוש כי הנציגות היא זו אשר תפנה בהליכים משפטיים כנגד השוכר והוא יהיה פטור בלא כלום".

הדברים יפים ומתאימים גם לענייננו.

אין בידי לקבל את טענות הנתבעים בדבר התנהלות לקויה של הנציגות מאז היווצרות החוב.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 383/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ראשית, החובה לתשלום מיסי נציגות מוטלת, כאמור, על בעל דירה. משכך, החובה היא עליו לוודא תשלום מיסי הנציגות בגין דירתו, בין אם זה מבוצע על ידי שוכר מטעמו מכח הסכם שכירות בניהם, ובין אם התשלום מבוצע על ידו ישירות. לא ניתן להטיל על נציגות את החובה והאחריות לדווח לכל אחד מבעלי הדירות באם בוצע תשלום מידי חודש בחודשו.

שנית, הוכח כי נמסרה לנתבעים התראה בדבר חוב השוכרים מטעמם. התראה זו נמסרה כבר ביום 12.09.09 ושוב ביום 01.01.10 (נספחים לכתב התביעה). למעשה, הנתבעים מאשרים כי קיבלו התראה כאמור ואף פעלו לגביית הכספים מהשוכרים. דא עקא, בסופו של יום תשלום בגין התקופה הנתבעת לא נתקבל שעה שהמחאת השוכרים לא כובדה.

שלישית, אינני מוצא מקום כי ישנה חובה על נציגות לנקוט הליכים משפטיים לגביית המחאת השוכרים אשר לא כובדה. החבות היא על בעל דירה להסדיר את תשלום מיסי הנציגות. בעל דירה הבוחר להתקשר עם שוכר עושה זאת על פי שיקול דעתו ואין לנציגות כל השפעה בהקשר זה. משכך, בעל הדירה נוטל על עצמו את הסיכונים הקשורים בעסקת השכירות, לרבות, הסיכוי כי השוכר יהיה חדל פרעון ולא יעלה בידו לעמוד בתנאי ההסכם עימו (לרבות תשלום מיסי הנציגות במקומו). כך הם גם פני הדברים בהקשר דנן - המחאת השוכרים שנמסרה אין בה להוות תשלום בפועל אלא רק לאחר פרעונה. שעה שחזרה ההמחאה ולא בוצע התשלום הרי שהזכות בידי הנציגות לשוב ולדרוש את מלוא התשלום מבעלי הדירה ואין היא מחוייבת לנקוט בהליכים כנגד השוכר.

רביעית, ישנן הוצאות הכרוכות בהליכי גביה של המחאה שחזרה ובכלל האמור תשלום אגרת הוצל"פ ושכ"ט עו"ד. לו היו מציעים הנתבעים כי הם יפעלו על חשבונם לגביית ההמחאה יתכן ונכון היה ליתן להם האפשרות לעשות כן על מנת לצמצם את נזקיהם. אולם, אין כל מקום או הצדקה להטיל על הנציגות וכפועל יוצא על בעלי הדירות, את העלויות הכרוכות בהליכי הגבייה של תשלום שבוצע על ידי שוכר מטעמם של הנתבעים, אשר הם לבדם בחרו להתקשר עימו בהסכם שבו לנציגות ולבעלי הדירות אין יד ורגל.

חמישית, לא נסתרה טענת הנציגות בשכר המכהנת כי לא ננקטו עד עתה הליכים בשל מריבות והעדר קיומה של נציגות לאורך השנים (עמוד 1 שורות 10-12). בנסיבות דנן, אין בעובדה כי חלף זמן מאז היווצרות החוב כדי להוות הצדק לפטור את הנתבעים מתשלום יתרת חוב קיימת.

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעים לשלם לתובעת את הסך של ₪ 2,400.

בנוסף ישלמו הנתבעים לתובעת את הסך של ₪ 356 בגין החזר אגרת תביעה וכן סך של ₪ 400 בגין דמי בטלה לחבר הנציגות רוני רימר.

הסכומים האמורים ישולמו בתוך 7 ימים שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 383/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ברי כי אין באמור לגרוע מזכותם של הנתבעים, על פי הסכם השכירות, כלפי שוכרי דירתם.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ה חשון תשע"ד, 29 אוקטובר 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב